

Договор-оферта возмездного оказания услуг

г. Калуга

Публикация: «1» июня 2026 г.

Дата вступления в силу: «1» июня 2026 г.

Савельева Юлия Александровна, зарегистрированная в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятая), ИНН 402710463255, паспорт серии 2913 № 601496, выдан отделом УФМС России по Калужской области в г. Калуге, 24.10.2013 г., код подразделения 400-031, имеющая почтовый адрес для направления корреспонденции: 248000, г. Калуга, а/я 1, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг по авторским программам развития навыков английского языка (далее — Программа) с любым физическим лицом на условиях настоящей публичной оферты (далее — «Договор»).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК АКЦЕПТА

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящий документ является официальным публичным предложением (офертой) Исполнителя и содержит все существенные условия договора возмездного оказания услуг. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем совершения Заказчиком фактических действий, признаваемых акцептом оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.

1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является совершение Заказчиком любого из следующих действий на сайте Исполнителя: заполнение заявки на получение услуг или осуществление полной либо частичной оплаты услуг. Совершение акцепта означает полное и безоговорочное согласие Заказчика со всеми условиями настоящего Договора.

1.3. Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги по авторским программам развития навыков английского языка (далее — Программа), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Для целей настоящего Договора используются следующие понятия:
Заказчик — физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в собственных интересах либо в интересах несовершеннолетнего лица.

Обучающийся — физическое лицо, непосредственно получающее услуги Исполнителя. Если услуги приобретаются Заказчиком для себя, то Заказчик и Обучающийся являются одним лицом.

Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны», а по отдельности — «Сторона».

1.5. В случае приобретения услуг для несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчик подтверждает наличие законных оснований представлять интересы такого лица, дает согласие на его участие в Программе и принимает на себя все права и обязанности Заказчика по настоящей оферте.

1.6. Услуги оказываются одновременно нескольким Заказчикам на принципах работы в группах. Заказчик понимает, выражает свое согласие и принимает данные условия оказания услуг.

1.7. Информация и иные материалы, в том числе на электронных носителях, аудио- и видеозаписи, предоставленные Заказчику и (или) Ученику Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему Договору, предоставляются исключительно для личного использования Заказчиком и (или) Учеником без права передачи третьим лицам. В случае распространения указанной информации Заказчик несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, включая обязанность уплатить предусмотренный настоящим Договором штраф и возместить причиненные Исполнителю убытки.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги оказываются в дистанционном формате посредством сети Интернет с использованием программного обеспечения и сетевых ресурсов: платформы для видеоконференций ZOOM, сервиса Google Docs, интерактивной онлайн-доски Migo, социальной сети VK.

2.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Заказчиком (Обучающимся) услуг в случае отсутствия у него необходимого программного обеспечения, технических характеристик устройства или стабильного интернет-соединения, необходимых для корректного участия в онлайн-мероприятиях Исполнителя и работы с сервисами, указанными в п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. С целью оперативного информирования Заказчика по вопросам, касающимся оказания услуг, Исполнитель вправе создать чат в мессенджере по своему усмотрению (включая доступные на территории РФ сервисы обмена мгновенными сообщениями) информационный чат для участников Программы.

2.4. Услуги по настоящему Договору оказываются поэтапно в соответствии с расписанием Программы путем проведения онлайн-встреч, предоставления учебных материалов и предоставления обратной связи. Доступ к информационным материалам, чату участников и используемым онлайн-сервисам считается предоставленным Исполнителем с момента направления Заказчику соответствующих ссылок или предоставления доступа. Обязательства Исполнителя по проведению онлайн-занятий считаются исполненными с момента завершения соответствующего занятия согласно расписанию Программы независимо от фактического участия Обучающегося.

2.4.1. Ссылка на онлайн-конференцию в ZOOM направляется Исполнителем Заказчику посредством электронной почты или мессенджера не позднее начала первого занятия Программы. Ссылки на последующие занятия направляются в соответствии с утвержденным графиком.

2.4.2. Доступ к учебным материалам в чате мессенджера или в закрытой группе VK считается полученным Заказчиком с момента отправки сообщения Исполнителем или предоставления открытого доступа (добавления в чат/группу), независимо от факта фактического открытия и изучения этих материалов Заказчиком.

2.4.3. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно проверять сообщения в мессенджерах, а также все папки на электронной почте, включая папку «Спам», на предмет получения информации и доступов от Исполнителя.

2.5. Моментом начала оказания услуг по тренировке и развитию произносительных навыков

считается время начала проведения первого занятия Программы в соответствии с утвержденным расписанием.

2.6. Моментом окончания оказания услуг по тренировке и развитию произносительных навыков является время завершения последнего занятия Программы в соответствии с утвержденным расписанием.

2.7. Услуга по проведению каждого отдельного онлайн-занятия считается оказанной Исполнителем надлежащим образом в момент завершения трансляции такого занятия, независимо от фактического присутствия Заказчика (Обучающегося) на нем.

2.7.1. В случае пропуска онлайн-занятия Заказчиком (Обучающимся), Исполнитель обязуется при наличии технической возможности предоставить доступ к видеозаписи данного занятия в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его завершения. Ссылки на видеозаписи размещаются Исполнителем в информационном чате мессенджера или на закрытом сетевом ресурсе (платформе) по усмотрению Исполнителя. Срок доступности записей занятий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента окончания Программы, если иное не указано на сайте Исполнителя.

2.8. Актуальная информация о Программах, их стоимости, тарифах, расписании, продолжительности, количестве занятий и содержании размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу matterslab.ru либо направляется Заказчику посредством электронной почты, мессенджеров или иных электронных средств связи. Указанная информация является неотъемлемой частью настоящей Оферты.

2.9. В случае болезни Исполнителя или возникновения непредвиденных обстоятельств, Исполнитель вправе перенести занятие на другое время, уведомив об этом Заказчика (Обучающегося) до начала занятия посредством размещения информации в общем чате участников Программы или в личных сообщениях.

2.10. В случае пропуска онлайн-занятия Обучающимся, его опоздания или частичного присутствия на нем, услуга по проведению данного занятия считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, а уплаченные за него денежные средства возврату не подлежат. Невыполнение Обучающимся домашних заданий или упражнений в рамках Программы не является основанием для признания услуг Исполнителя некачественными.

2.11. Заказчик несет ответственность за обеспечение Обучающегося необходимым техническим оборудованием, стабильным интернет-соединением, а также за отсутствие фонового шума на стороне Обучающегося во время проведения онлайн-занятия, который может помешать Исполнителю и другим участникам группы.

2.11.1. При возникновении технических неполадок на стороне Обучающегося во время занятия, Заказчик (Обучающийся) обязуется приложить все разумные усилия для их оперативного устранения. Если неполадки не были устранены до момента окончания занятия, услуга по проведению данного занятия считается оказанной Исполнителем в полном объеме, а денежные средства за него не возвращаются и соразмерно не компенсируются.

2.11.2. В случае технических сбоев в работе оборудования или интернет-соединения на стороне Исполнителя во время занятия, время такого занятия продлевается соразмерно времени, потраченному на устранение неполадок. Если устранить неполадки в день занятия

невозможно, Исполнитель переносит занятие на другое время, согласовав его с участниками группы.

2.12. В случае опоздания Исполнителя время проведения занятия продлевается соразмерно времени опоздания. При отсутствии у Обучающихся возможности продлить занятие в этот же день, недополученное время добавляется к хронометражу следующих занятий Программы по согласованию с группой.

2.13. Выполненное домашнее задание должно быть направлено Исполнителю не позднее 7 (семи) календарных дней с момента его получения Заказчиком (Обучающимся), но в любом случае не позднее даты окончания Программы.

2.13.1. Если Заказчик (Обучающийся) не предоставил выполненное домашнее задание в установленный срок, Исполнитель освобождается от ответственности за ненаправление обратной связи по данному заданию. В этом случае услуги Исполнителя по проверке заданий и предоставлению обратной связи за данный период считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме. Обратная связь по домашним заданиям предоставляется Исполнителем строго в период проведения Программы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.13.2 и 2.13.3 настоящего Договора.

2.13.2. Срок проверки выполненного домашнего задания Исполнителем составляет до 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его получения от Заказчика (Обучающегося).

2.13.3. Проверка выполненных итоговых заданий Программы осуществляется Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока приема таких работ, установленного Исполнителем для всей группы.

2.13.4. По окончании освоения Программы Исполнитель в течение 1 (одного) месяца обязуется направить Обучающемуся сертификат в электронном виде, подтверждающий прохождение Программы. Настоящий сертификат является внутренним документом Исполнителя, носит исключительно информационный характер и не является документом об образовании и (или) о квалификации в смысле Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.

2.14. Онлайн-занятия и мероприятия в рамках Программы проводятся на русском и английском языках.

2.15. Исполнитель оказывает услуги с применением актуальных профессиональных знаний и навыков, однако не гарантирует достижение конкретного субъективного результата (включая сдачу экзаменов, прохождение собеседований и т.д.), поскольку успешность освоения Программы напрямую зависит от индивидуальных способностей, прилежания и вовлеченности Заказчика (Обучающегося). Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг субъективным ожиданиям Заказчика. Такое несоответствие, равно как и мнения третьих лиц, не являющихся стороной настоящего Договора, не являются основанием для признания услуг Исполнителя некачественными или оказанными не в полном объеме.

2.16. Подписание акта оказанных услуг Сторонами не требуется. При отсутствии мотивированных письменных замечаний Заказчика, направленных Исполнителю в течение 3 (трех) календарных дней со дня окончания оказания услуг (либо соответствующего этапа Программы или отдельной онлайн-встречи), услуги считаются оказанными надлежащим

образом и принятыми Заказчиком без замечаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить надлежащее и качественное оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора (включая подготовку необходимых учебных материалов к онлайн-занятиям и проверку домашних заданий в установленные сроки).

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (при оплате услуг по частям / этапам), приостановить оказание услуг и заблокировать доступ Обучающегося к онлайн-занятиям и материалам Программы до момента полной ликвидации Заказчиком задолженности. Если просрочка оплаты составляет более 3 (трех) календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом услуги за фактически прошедший период Программы считаются оказанными и оплата за них не возвращается.

3.2.2. Вносить изменения в содержание Программы, учебные материалы, последовательность изучения тем и используемые методики при условии, что такие изменения не приводят к снижению объема и качества оказываемых услуг.

В случае несогласия Заказчика (Обучающегося) с предложенным содержанием Программы, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, вернув Заказчику денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных на момент расторжения услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов.

3.2.3. Не осуществлять коммуникацию с Заказчиком (Обучающимся) в нерабочее время. Рабочее время Исполнителя для ответов на сообщения и запросы устанавливается с 09:00 до 17:00 по московскому времени в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением официальных праздничных дней в РФ).

3.2.4. Отвечать на сообщения и технические запросы Заказчика (Обучающегося), касающиеся неполадок или вопросов по учебным материалам, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента их получения в рамках рабочего времени.

3.2.5. Осуществлять видео- и аудиозапись онлайн-консультаций в целях повышения качества оказываемых услуг, контроля процесса оказания услуг, а также для последующего предоставления доступа к записям участникам Программы в соответствии с п. 2.7.1 настоящего Договора.

3.2.6. Направить Обучающемуся электронный сертификат о прохождении Программы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.13.4 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание услуг в размере и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, в том числе строго соблюдать график платежей в случае предоставления внутренней рассрочки.

3.3.2. Обеспечить со своей стороны (и со стороны Обучающегося) техническую возможность участия в онлайн-занятиях. Для этого Заказчик (Обучающийся) должен использовать техническое устройство (компьютер, ноутбук или планшет), оснащенное работающими микрофоном и устройством воспроизведения звука (наушниками или динамиками), а также при необходимости веб-камерой. Заказчик также обязуется обеспечить наличие аккаунтов в сервисах и мессенджерах, используемых Исполнителем для организации Программы, и стабильного интернет-соединения, достаточного для участия в видеоконференциях.

3.3.3. Обеспечить регулярное посещение онлайн-занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию, без опозданий, а также своевременное выполнение им домашних заданий и рекомендаций Исполнителя для ответственного освоения материала Программы.

3.3.4. Уведомлять Исполнителя о невозможности присутствия Обучающегося на занятии не позднее чем за 1 (один) час до его начала посредством сообщения в мессенджер или общий чат Программы. Такое уведомление не отменяет действие пунктов 2.7 и 2.10 настоящего Договора (занятие считается проведенным, Заказчику предоставляется его видеозапись).

3.3.5. Своевременно (в течение 24 часов) извещать Исполнителя об изменении своих контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты, аккаунтов в мессенджерах).

3.3.6. Не допускать со своей стороны и со стороны Обучающегося неуважительного поведения по отношению к Исполнителю, а также к другим участникам Программы. Запрещается использование ненормативной лексики в ходе занятий и в общем чате. В чате участников Программы запрещено без согласования с Исполнителем размещать сторонние материалы, ссылки на социальные сети, рекламу своих товаров/услуг, а также инициировать обсуждение политических, религиозных и иных тем, не касающихся Программы. В случае нарушения требований данного пункта Исполнитель оставляет за собой право удалить нарушителя из чата Программы без возврата денежных средств.

3.3.7. В случае появления на стороне Обучающегося постороннего фонового шума, мешающего нормальному проведению онлайн-занятия, незамедлительно отключить микрофон до полного устранения такого шума. Если шум не прекращен или технические неполадки со звуком не устранены силами Заказчика до момента окончания занятия, услуга по проведению данного занятия считается оказанной Заказчику в полном объеме и надлежащего качества.

В случае нарушения Заказчиком (Обучающимся) требований данного пункта Исполнитель оставляет за собой право исключить его из чата участников Программы.

3.3.8. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность и сохранность паролей, логинов и индивидуальных ссылок на онлайн-встречи, полученных от Исполнителя в рамках оказания услуг. Заказчик обязуется не разглашать, не копировать, не записывать и не распространять третьим лицам учебные материалы и записи занятий Программы, являющиеся интеллектуальной собственностью Исполнителя.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Получать от Исполнителя разъяснения по учебным вопросам, возникающим в процессе освоения материалов Программы, строго в рамках утвержденного рабочего времени Исполнителя (п. 3.2.3 настоящего Договора) и способами, предусмотренными настоящим Договором.

3.4.2. Получить доступ к информационным и учебным материалам Программы после окончания обучения при условии внесения 100% (сто процентной) оплаты по настоящему Договору (в том числе при полном закрытии внутренней рассрочки). Срок предоставления такого доступа составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента завершения Программы. Доступ предоставляется исключительно при условии сохранения технической возможности Исполнителя (включая работоспособность сторонних сервисов, отсутствие блокировок, санкций или прекращения поддержки используемых онлайн-платформ), что не признается нарушением обязательств Исполнителя и не влечет обязанности по выплате каких-либо компенсаций Заказчику.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Стоимость услуг по конкретной Программе (или отдельному ее этапу/модулю) определяется Исполнителем в российских рублях и размещается на официальном сайте Исполнителя по адресу matterslab.ru на дату совершения оплаты. Исполнитель вправе в одностороннем порядке проводить акции, предоставлять скидки и специальные предложения, менять стоимость Программ для будущих периодов. Стоимость уже оплаченных Заказчиком услуг изменению не подлежит.

4.2. Порядок и условия оплаты зависят от выбранной Заказчиком Программы на сайте Исполнителя:

4.2.1. Стопроцентная предоплата: Оплата услуг производится в виде 100% (сто процентной) единовременной предоплаты стоимости выбранной Программы не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала первого занятия Программы.

4.2.2. Внутренняя рассрочка Исполнителя: По Программам, для которых на сайте Исполнителя прямо предусмотрена возможность поэтапной оплаты, Заказчику предоставляется внутренняя рассрочка. Оплата вносится частями в строгом соответствии с графиком платежей и суммами, зафиксированными на сайте Исполнителя при оформлении заказа или направленными Исполнителем в мессенджер/email Заказчика.

4.2.3. Заказчик вправе забронировать место в учебной группе Программы путем внесения обеспечительного платежа (брони) в размере, указанном на Сайте. В случае последующего одностороннего отказа Заказчика от обучения до момента начала Программы, сумма брони Исполнителем не возвращается и удерживается в качестве компенсации за фактически понесенные расходы по подготовке и удержанию места в группе.

4.3. Особенности предоставления внутренней рассрочки:

4.3.1. Предоставление внутренней рассрочки не является кредитованием, коммерческим кредитом или займом, не влечет начисления процентов или скрытых комиссий. Рассрочка выступает исключительно условием о поэтапной оплате единой Программы.

4.3.2. В случае нарушения Заказчиком графика платежей (просрочки внесения очередной части оплаты более чем на 3 календарных дня), Исполнитель имеет право применить меры, предусмотренные пунктом 3.2.1 настоящего Договора (заблокировать доступ без продления Программы или расторгнуть Договор).

4.4. Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя по указанным в разделе 9 настоящего

Договора реквизитам.

4.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику чек, сформированный в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход». Чек направляется Заказчику в электронном виде (в виде ссылки на чек или файла) на адрес электронной почты или в мессенджер, указанные Заказчиком при регистрации или оплате на сайте.

4.6. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг считается дата и время зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя (или на счет платежного агрегатора/эквайринга, используемого Исполнителем).

4.7. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (самозанятость) на основании Федерального закона № 422-ФЗ.

4.8. Все комиссии и дополнительные расходы, взимаемые банками или платежными системами за перевод денежных средств при оплате услуг Исполнителя, Заказчик оплачивает самостоятельно и за свой счет.

4.9. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора (от получения услуг) в одностороннем внесудебном порядке, направив Исполнителю письменное заявление о возврате денежных средств.

4.10. Заявление на возврат денежных средств должно быть собственноручно подписано Заказчиком, сфотографировано или отсканировано, и направлено Исполнителю на адрес электронной почты: matterslab@mail.ru. Заявление должно содержать:

Полные ФИО Заказчика;

Паспортные данные Заказчика (необходимы для оформления возврата банком);

Название Программы и дату совершения платежа;

Причины отказа от услуг;

Полные банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств (включая БИК, ИНН банка, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета).

4.11. Договор считается расторгнутым в день получения Исполнителем корректно заполненного и подписанного заявления на возврат. С этого момента доступ к онлайн-занятиям, записям и чатам Программы полностью прекращается.

4.12. При отказе Заказчика от услуг Исполнитель производит расчет суммы, подлежащей возврату, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов на дату расторжения Договора:

4.12.1. Стоимость фактически оказанных услуг рассчитывается пропорционально количеству онлайн-занятий, проведенных Исполнителем по расписанию группы на дату получения заявления (независимо от факта присутствия Обучающегося на них), а также исходя из стоимости предоставленных материалов Программы.

4.12.2. К фактически понесенным расходам Исполнителя также относятся комиссии банков, платежных систем и сервисов интернет-эквайринга, уплаченные Исполнителем как при приеме платежа от Заказчика, так и при осуществлении возврата денежных средств.

4.13. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленного заявления от

Заказчика по реквизитам, указанным в заявлении.

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все информационные, учебные и методические материалы, предоставляемые Заказчику (Обучающемуся) в ходе оказания услуг (включая видеозаписи онлайн-занятий в ZOOM, аудиозаписи, презентации, чек-листы, тексты, упражнения и методики), являются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя и защищены законодательством РФ об авторском праве.

5.2. Заказчику (Обучающемуся) предоставляется ограниченное неисключительное право (лицензия) использовать материалы Исполнителя исключительно в личных некоммерческих целях (для самостоятельной работы) следующими способами:

5.2.1. Разрешается скачивание текстовых раздаточных материалов на персональные цифровые носители, их хранение и распечатывание для личного использования.

5.2.2. Заказчику (Обучающемуся) разрешается публиковать в социальных сетях, мессенджерах и на иных интернет-ресурсах только самостоятельно созданные им материалы (включая собственные видео- и аудиозаписи), на которых зафиксирован исключительно сам Обучающийся и результаты выполнения им учебных заданий, при условии обязательного упоминания Исполнителя и ссылки на сайт matterslab.ru.

5.2.3. Заказчику (Обучающемуся) разрешается создавать и размещать краткие фото- и видеоматериалы (включая форматы «сторис», «рилс» и аналогичные), сделанные непосредственно в процессе живых онлайн-занятий, при условии, что они не содержат полноценных фрагментов материалов Исполнителя (презентаций, методичек, видеоуроков). При публикации таких материалов Заказчик обязуется указывать имя Исполнителя и ссылку на его профиль или сайт matterslab.ru.

5.3. Заказчику (Обучающемуся) категорически запрещается:

5.3.1. Осуществлять аудио- и видеозапись онлайн-занятий сторонними программами, копировать, транслировать, передавать третьим лицам, размещать в сети Интернет, перепродавать или распространять любым иным способом материалы Исполнителя, а также индивидуальные ссылки на онлайн-встречи в ZOOM.

5.3.2. Осуществлять любую переработку, перевод на другие языки, воспроизведение или создание производных учебных материалов на основе интеллектуальной собственности Исполнителя без предварительного письменного согласия Исполнителя.

5.4. Условия о конфиденциальности:

5.4.1. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных, а также всей информации, полученной друг от друга в ходе исполнения настоящего Договора (включая содержание личной переписки, сведения о личной жизни, финансовых условиях и методических нюансах Программы).

5.4.2. Не признается нарушением конфиденциальности размещение Исполнителем отзывов Заказчика (Обучающегося) о Программе, а также публикация фрагментов записей занятий, на которых зафиксированы результаты работы, если Заказчик не заявил письменный запрет на такую публикацию.

5.5. В случае выявления факта нарушения Заказчиком (Обучающимся) авторских прав Исполнителя, несанкционированного распространения, копирования или продажи материалов Программы (включая передачу доступов третьим лицам или организацию совместных покупок — «складчин»), Исполнитель вправе немедленно заблокировать доступ к Программе без возврата денежных средств, а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю по его требованию штраф в размере **100 000 (ста тысяч) рублей** за каждый установленный Исполнителем факт нарушения, подтвержденный имеющимися доказательствами (в том числе скриншотами, видеозаписями, ссылками на размещенные материалы, нотариальным осмотром сайта и иными допустимыми доказательствами), а также возместить все причиненные такими действиями убытки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За нарушение Заказчиком (Обучающимся) условий о защите интеллектуальной собственности и конфиденциальности (пункт 1.7 и Раздел 5 настоящего Договора) Заказчик несет ответственность в виде выплаты штрафа в размере и в порядке, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не гарантирует достижение Заказчиком и (или) Учеником какого-либо конкретного результата от оказания услуг и не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям Заказчика и (или) Ученика, поскольку успешность освоения Программы и применения полученных знаний и навыков зависит от индивидуальных способностей, уровня подготовки, вовлеченности и добросовестности Заказчика и (или) Ученика (пункт 2.15 настоящей Оферты).

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

6.4.1. К таким обстоятельствам, помимо общепринятых (военные действия, стихийные бедствия, решения государственных органов), Стороны также относят: масштабные сбои в работе сети Интернет, блокировки со стороны контролирующих органов РФ, санкционные ограничения, приведшие к невозможности использования онлайн-платформ, сервисов или программного обеспечения (ZOOM, Miro, Google Docs и др.), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.4.2. Стороны признают и соглашаются, что финансовая неплатежеспособность Заказчика или отсутствие у него свободного времени для получения услуг не являются форс-мажорными обстоятельствами.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия настоящего Договора-оферты путем публикации его новой редакции на сайте matterslab.ru. Изменения вступают в силу с момента их публикации и не распространяются на уже оплаченные Заказчиком услуги.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.

7.3. Заказчик (Обучающийся) вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. Порядок направления заявления и правила расчета суммы к возврату (за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и понесенных Исполнителем расходов) строго регламентируются пунктами 4.9–4.13 настоящего Договора.

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор и отчислить Обучающегося) в следующих случаях:

7.4.1. Нарушения Заказчиком согласованного графика платежей при использовании внутренней рассрочки на срок более 3 (трех) календарных дней (в соответствии с пунктом 3.2.1).

7.4.2. Неоднократного (2 и более раз) нарушения Обучающимся правил поведения, порядка проведения занятий, проявления токсичности или создания помех для других участников группы (в соответствии с пунктами 3.3.6 и 3.3.7).

7.4.3. Выявления факта нарушения Заказчиком (Обучающимся) авторских прав Исполнителя или условий о конфиденциальности (в соответствии с пунктами 1.7 и 5.5).

7.5. В случаях, предусмотренных пунктами 7.4.1 и 7.4.2, Договор считается расторгнутым в день направления Исполнителем соответствующего уведомления на электронную почту или в мессенджер Заказчика. С момента отправки уведомления доступ к онлайн-занятиям, чатам и материалам Программы полностью прекращается. При этом Исполнитель производит возврат остатка денежных средств (если он имеется) в течение 10 календарных дней на основании правил, указанных в п. 4.12.

7.6. В случае расторжения Договора по причине нарушения авторских прав (пункт 7.4.3), Исполнитель полностью блокирует доступ к Программе в день выявления нарушения. Денежные средства за неиспользованную часть Программы Заказчику не возвращаются и удерживаются Исполнителем в счет частичного покрытия убытков, что не освобождает Заказчика от обязанности выплатить штраф, предусмотренный пунктом 5.5 настоящего Договора.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе дает Исполнителю полное согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, а также персональных данных Обучающегося (в случае, если услуги приобретаются в интересах несовершеннолетнего лица).

8.2. Обработке подлежат следующие данные: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте) и мессенджерах, биометрические персональные данные (изображение лица и

голос Обучающегося, зафиксированные на видеозаписях онлайн-занятий), а также банковские реквизиты.

8.3. Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору, организация оказания услуг, направление доступов, учебных материалов, чеков об оплате, а также осуществление обратной связи. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, постоянно размещенной на сайте Исполнителя по адресу matterslab.ru.

8.4. Исполнитель вправе передавать персональные данные Заказчика и Обучающегося третьим лицам (включая юристов, адвокатов, бухгалтеров, привлеченных технических специалистов и сервисы интернет-эквайринга) исключительно в целях исполнения настоящего Договора и защиты своих законных интересов в случае возникновения споров. Раскрытие информации государственным органам (суд, правоохранительные и налоговые органы) осуществляется строго в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и действует в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения оказания услуг по Договору, что обусловлено сроками хранения налоговой и бухгалтерской отчетности, а также сроками защиты интеллектуальных прав Исполнителя.

Исключение составляют видео-отзывы, видеофрагменты результатов работы и текстовые отзывы Заказчика (Обучающегося): согласие на их распространение и публикацию на Сайте и в социальных сетях Исполнителя предоставляется Заказчиком на бессрочной основе. Исполнитель вправе использовать указанные видеоматериалы до момента получения от Заказчика отдельного письменного отзыва согласия на распространение персональных данных.

8.6. Заказчик имеет право в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления письменного заявления на электронную почту Исполнителя: matterslab@mail.ru. В случае отзыва согласия до окончания Программы, Исполнитель вправе немедленно прекратить оказание услуг без возврата денежных средств, так как их оказание становится технически невозможным.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПЕРЕПИСКА

9.1. Настоящий Договор заключается в порядке, предусмотренном Преамбулой и Разделом 1 настоящей Оферты (путем совершения Заказчиком действий по акцепту на сайте Исполнителя). Обмена бумажными экземплярами Договора или их скан-копиями, подписанными сторонами вручную, не требуется. Договор, заключенный в таком порядке, признается Сторонами полноценным аналогом договора в письменной форме в соответствии с п. 2 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ.

9.2. Стороны признают равную юридическую силу документов, уведомлений и сообщений, направленных в электронном виде. Официальными каналами связи Сторон признаются:

Для Исполнителя: адрес электронной почты matterslab@mail.ru, а также мессенджеры и социальные сети, привязанные к номеру телефона Исполнителя;

Для Заказчика: адрес электронной почты, номер телефона и привязанные к нему аккаунты в мессенджерах, указанные Заказчиком при заполнении форм (заявки, регистрации, оплаты) на

сайте Исполнителя.

Электронная переписка по указанным каналам связи признается Сторонами соблюдением письменной формы документов.

9.3. Юридически значимые сообщения считаются доставленными принимающей Стороне в день их отправки, в том числе в случаях, если они поступили принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не были ей прочитаны, либо принимающая Сторона не ознакомилась с ними (в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ).

9.4. Порядок разрешения споров:

9.4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров в досудебном (претензионном) порядке.

9.4.2. Срок рассмотрения письменной претензии Стороной составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения на электронную почту.

9.4.3. При невозможности достижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на получение от Исполнителя информационных и рекламных рассылок, касающихся услуг Исполнителя, новых Программ, акций и специальных предложений. Рассылки могут направляться на адрес электронной почты, номер телефона (включая СМС-сообщения и мессенджеры), а также в личные сообщения социальных сетей.

9.6. Согласие на получение информационных и рекламных материалов действует с момента заключения Договора до момента его отзыва Заказчиком. Заказчик имеет право в любой момент отозвать данное согласие, отправив письменное уведомление в свободной форме на электронную почту Исполнителя: matterslab@mail.ru. Исполнитель обязуется прекратить рассылку в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что он в полном объеме ознакомлен с условиями настоящего Договора, содержанием Программы, стоимостью услуг и тарифами, размещенными на сайте Исполнителя, полностью понимает их значение, согласен с ними и принимает их безусловно и безоговорочно.

9.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта Оферты (в соответствии с пунктом 1.2 Договора) и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:

Савельева Юлия Александровна

Статус: Плательщик налога на профессиональный доход (самозанятая)

ИНН: 402710463255

Паспорт: серия 2913 № 601496, выдан отделом УФМС России по Калужской области в г. Калуге, 24.10.2013 г., код подразделения 400-031

Почтовый адрес для направления корреспонденции:
248000, г. Калуга, а/я 1

Банковские реквизиты:

Номер счета получателя: 40817810122244561698

Банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 042908612

Корреспондентский счет: 30101810100000000612

Контакты:

Телефон: +7 (961) 125 72 81

E-mail: matterslab@mail.ru

Настоящий документ является публичной офертой, не требует скрепления печатями и подписания со стороны Исполнителя ручным способом, и вступает в силу в соответствии с пунктом 9.9 настоящего Договора